

1500389-91.2021.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... era usuário e que também estava no tráfico. Esclareceu que o réu já era egresso pelo artigo 33, tráfico de drogas.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Danilo Kulbert, policial militar, que na fase extrajudicial, informou que: "reintera toda narrativa descrita no histórico do boletim de ocorrência, inclusive foi quem abordou Elias encontrando as 12 trouxinhas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 15 de setembro de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1500389-91.2021.8.26.0286 - Controle nº 2021/000350

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ELIAS AMARAL GOMES 52727549

Vistos.

ELIAS AMARAL GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, porque segundo dos autos consta, no dia 23 de março de 2021, por volta de 16 horas e 10 minutos, na Avenida da Paz Universal nº 100, Doninha, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, Elias Amaral Gomes, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 12,31g., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado pessoalmente (fls. 87) e apresentou defesa prévia às fls. 94, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação.

A denúncia foi recebida em 03/11/2021 (fls. 99/100), sendo o réu pessoalmente citado (fls. 112).

Durante a instrução probatória foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, Thierry Stephan Silvestre de Campos Silva e Danilo Kulbert, policiais militares responsáveis pela ocorrência.

O réu deixou de ser interrogado, tornando-se revel.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a procedência parcial da ação pena, face a insuficiência de provas, já que quem teria apontado o réu como traficante estava em situação de conflito com o mesmo, e ante a afirmação das testemunhas no sentido de que o réu estava sob efeito de drogas, considerando, ainda, que a quantidade de droga não é excessiva. Requer a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, posse de entorpecente para uso próprio, com a aplicação de advertência, ante a sua primariedade.

A defesa, por sua vez, em alegações finais orais, ratificou a manifestação ministerial.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do acusado às fls. 72/76, bem como certidões de fls. 26/28, sendo o réu primário.

Ao réu foi concedida liberdade provisória quando da análise da regularidade de sua prisão em flagrante, consoante decisão exarada à fls. 46/48.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade delitiva está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), de exibição e apreensão (fls. 08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 06), laudo de exame químico toxicológico (fls. 69/71), que atestou que as substâncias apreendidas eram 12 porções de maconha, com massa líquida de 11,44g., bem como pelos depoimentos colhidos.

A autoria também é certa.

Na fase extrajudicial, a testemunha Thierry Stephan Silvestre de Campos Silva, policial militar, informou que: "estava em patrulhamento pela avenida Paz Universal, junto com o policial Danilo, e atenderam a solicitação de moradores do local, informando que houve uma briga entre 03 moradores de rua e que Dona Maria, uma moradora da vizinhança, tentou separar a briga, porém, foi agredida pelo indiciado Elias, qualificado nesta ocorrência. Que ao aproximar a viatura, a briga já tinha cessado, e o indiciado, ao avistar a viatura, correu e entrou em um estabelecimento comercial. Que ao dar voz para que o indiciado saísse da estabelecimento, o mesmo, atendeu e foi abordado pelos policiais, onde encontraram, em seu bolso do shorts, 12 trouxinhas de substância similar a maconha. Que Dona Maria sofreu vias de fato e o indiciado também sofreu vias de fato. Que ambos passaram por atendimento médico pelo pronto socorro Vila Martins. Que foi necessário uso de algemas, pois, o indiciado reagiu a abordagem e a condução. " (sic)

Perante o juízo, a testemunha arrolada em comum, Thierry, policial militar, disse que no dia do fato o depoente e seu parceiro estavam efetuando patrulhamento pela avenida quando populares acionaram a viatura, dizendo que um rapaz havia agredido uma parte feminina. Disse que quando chegaram ao local, o acusado, ao avistar a viatura, saiu correndo do meio de uma "muvuca" e adentrou em um estabelecimento comercial. Informou que fizeram a verbalização no estabelecimento e conseguiram

trazer o réu para fora. Disse que em revista pessoal, seu parceiro localizou, no interior do bolso do acusado, substâncias análogas a maconha, salvo engano, 12 trouxinhas. Informou que o réu estava muito agressivo, estava sob influência do uso de entorpecente ou de álcool. Afirmou que posteriormente, no pronto socorro, o acusado ficou um pouco mais tranquilo e começou a conversar com a equipe. Narrou que o réu falava coisas desconexas, mas disse que era usuário e que também estava no tráfico. Esclareceu que o réu já era egresso pelo artigo 33, tráfico de drogas. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Danilo Kulbert, policial militar, que na fase extrajudicial, informou que: "reintera toda narrativa descrita no histórico do boletim de ocorrência, inclusive foi quem abordou Elias encontrando as 12 trouxinhas de substância similar a maconha, em seu bolso do shorts que vestia, no momento do fato ocorrido. Que reagiu, agressivamente, ao ser abordado e ao entrar na viatura. " (sic)

Ao ser ouvido em juízo, Danilo, policial militar, testemunha arrolada em comum, disse que no dia do fato a equipe do depoente foi acionada pela vítima, que estava sendo agredida no local. Afirmou que a vítima relatou que não estava sendo conivente com o tráfico que o réu estava realizando no local e por isso ele a agrediu. Informou que depois populares agrediram o réu, sendo que, quando a equipe chegou ao local, ele se escondeu dentro de uma clínica odontológica. Relatou que populares indicaram o local onde o réu estava e a equipe o retirou desse local, realizando a abordagem e a busca pessoal, tendo o depoente localizado 12 porções de maconha. Disse que diante do fato a vítima e o réu foram levadas ao Pronto Socorro e depois para a Polícia Civil. Afirmou que o réu confessou que realizava o tráfico, mas também aparentava ter feito uso de entorpecentes. Afirmou que já tinha abordado o acusado em locais de tráfico na Cidade Nova. Esclareceu que quando abordavam o réu percebiam ele sob efeito do uso de drogas ou com dinheiro sem procedência justificada.

O réu Elias quando interrogado na fase policial, afirmou: "QUE sua família já tem conhecimento de sua prisão. Quanto aos fatos o interrogando recusou-se a se manifestar, bem como a assinar qualquer peça referente à sua Prisão em Flagrante Delito. Apresentava-se aparentando estar drogado e embriagado. Que já foi preso e processado anteriormente por Tráfico de Drogas." (sic)

Está a prova produzida, que confirma parcialmente a acusação.

Na fase policial colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

No entanto, a prova produzida em juízo não permite concluir com absoluta segurança que a droga apreendida em poder do acusado se destinava ao tráfico.

Ainda que as testemunhas tenham alegado que o réu confessou informalmente seu envolvimento no tráfico, ambas afirmaram que o réu estava sob efeito do uso de drogas.

Além disso, a denunciante do réu quanto ao gravíssimo ilícito penal, havia sido agredida por ele momento antes e não foi ouvida nestes autos como testemunha.

Assim, a prova é frágil em relação a finalidade da posse de droga, e insuficiente para a caracterização daquela inicialmente imputada, de tráfico de drogas.

No mais, a manifestação ministerial foi no sentido da insuficiência de provas e dada a atribuição acusatória, entende o juízo que cabe a desclassificação requerida.

O acusado é primário, cabendo-lhe a aplicação da pena de mera advertência, sugerida pelo Ministério Público e reiterada pela defesa.

Ante o exposto, julgo a ação penal PARCIALMENTE PROCEDENTE e DESCLASSIFICO o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006 para o delito previsto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006, pelo qual CONDENO o réu ELIAS AMARAL GOMES, qualificado nos autos, à pena de advertência.

Após trânsito em julgado ou manifestação do desinteresse em interposição recursal, tornem para realização de advertência.

Concedo ao réu o direito de recurso em liberdade.

Autorizo a destruição do remanescente das drogas, oficiando-se.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Arbitro os honorários do defensor dativo pelos atos praticados, nos termos do convênio vigente, expedindo-se certidão de honorários oportunamente. Tendo em vista que o réu se tornou revel, deverá ser intimado pessoalmente da sentença no último endereço em que foi encontrado, existente nos autos. Caso infrutífera a diligência, proceda-se nos termos do artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 15 de setembro de 2022

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.

Rodolfo Mosca - M818301

(Coordenador)

Itu, 21/09/2022